REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

SENTENCIA No. 131
ACCIÓN DE TUTELA

Radicación: 760014003012-2026-00228-00
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: FRANCISCO JAVIER BARRAGAN MENESES
Accionado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA Y NEQUI

Santiago de Cali, marzo once (11) del año dos mil veintiséis (2.026)

Se procede a resolver la solicitud de Acción de Tutela, instaurada por el señor Francisco Javier Barragan Meneses mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.420.130, actuando en causa propia con dirección electrónica de notificación frajabar21@gmail.com contra el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena y Nequi.

Antecedentes:

Se pretende por la parte actora obtener la protección a los derechos fundamentales como lo son el de petición, el debido proceso y el mínimo vital, consagrados en la Constitución Política, los cuales considera le están siendo vulnerados por las mencionadas entidades.

Expone el accionante para fundamentar su petición, los hechos que a continuación se compendian:

Que en agosto de 2024 el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, cobro forzosamente mediante embargo la multa del expediente No. 37574 por un valor de $914.342,oo y con este pago la obligación quedaría extinguida.

Que, en agosto de 2025, la misma entidad realizo un segundo cobro por el mismo valor, motivo por el que radico denuncia penal y disciplinaria por presunto fraude procesal y abuso de función pública, no obstante, la entidad ha ignorado los argumentos de la denuncia, limitándose a dar respuestas genéricas.

Que el 23 de febrero de 2026 mediante oficio AMC-PQR-0002146-2026, el DATT admitio poseer dos títulos judiciales de $914.342 cada uno, confirmando que ya recaudaron el doble de lo adeudado.

Que el 27 de febrero de 2026 activaron un tercer embargo en su cuenta de Nequi, procediendo esta última entidad a bloquear la cuenta impidiendo accede a sus recursos para sus necesidades básicas.

Actuación Procesal

Teniendo en cuenta que la presente solicitud de amparo cumplía los requisitos de los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1.991 y este Despacho Judicial era competente para avocar su conocimiento, se dispuso por Auto 353 proferido el día dos (02) de marzo del año dos mil veintiséis (2.026), admitir la acción de tutela, se ordeno vincular a la Superintendencia Financiera de Colombia y se les concedió a las entidades accionadas y vinculada el termino de tres (03) días siguientes a la notificación para que ejercieran su derecho a la defensa. Además, se decretó medida provisional ordenando a Nequi, que de manera inmediata si aún no lo había hecho, eliminara el bloqueo que tiene la cuenta de ahorro del señor Francisco Javier Barragan Meneses y respetara los límites de inembargabilidad fijados por la Superintendencia Financiera de Colombia absteniéndose de realizar nuevos débitos. Lo anterior hasta que este despacho se pronunciara de fondo con el fin de evitar un perjuicio irremediable

En el presente cuaderno, obran las constancias de envió y las respectivas comunicaciones al accionante y al accionado.

La entidad accionada Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena no dio respuesta al requerimiento de este despacho judicial, por lo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos narrados en la presente acción constitucional.

La entidad accionada Nequi contesta en el termino concedido manifestando lo siguiente:

Que, notificado el auto de admisión del presente trámite de tutela, Nequi procedió a verificar el caso en concreto y evidenció que el Accionante tiene una cuenta Nequi con fecha de apertura del 25 de noviembre de 2023.

Que por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Tributario y demás normas pertinentes relacionadas con el proceso de cobro coactivo, a, continuación se relacionan las medidas de embargo aplicadas a la cuenta del accionante:

MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO			
ENTE	RADICADO	VALOR	Estado
TRANSITO TRANSPORTE CARTAGENA	37574	$914.342,00 COP.	Desembargo por debito 1/08/2024
TRANSITO TRANSPORTE CARTAGENA	37574	$914.342,00 COP.	Desembargo por debito 13/08/2025
TRANSITO TRANSPORTE CARTAGENA	37574	$914.342,00 C-OP.	Desembargo por debito 2/03/2026

Que, en consecuencia, acataron la orden emitida por la Autoridad y el embargo se aplicó a la cuenta Nequi del Accionante ya que tiene otro producto financiero con Bancolombia S.A., al cual le aplica el límite de inembargabilidad.

Nombre de la entidad	Fecha de apertura	Estado
Bancolombia	**11 de enero del 2000**	Aplica límite de inembargabilidad
Nequi	**25 de noviembre del 2023**	Se procede con el bloqueo

Que, la actuación de NEQUI se ajusta a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y que, de lo anterior, informaron al accionante el 5 de marzo 2026 a través de correo electrónico.

La entidad vinculada Superintendencia Financiera de Colombia contesta en el termino concedido manifestando lo siguiente:

Que en el relato de los hechos el accionante no hace mención sobre alguna actuación de la SFC que haya amenazado o vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que no es dable que se profiera una decisión contra esa Entidad.

CONSIDERACIONES

PREMISAS GENERALES

La acción de Tutela introducida por el Constituyente de 1.991 en el artículo 86 de la Carta Política, fue establecida con el firme propósito de garantizar a todas las personas que habitan en el Territorio Patrio, la efectividad en el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión provenientes de una autoridad pública, o de un particular en los casos determinados por la Ley. A través de dicho mecanismo de origen Constitucional se logra obtener la protección judicial de los mencionados derechos.

De acuerdo con la normatividad que regula el trámite de dicha acción, para que la misma sea procedente se requiere de la concurrencia de dos presupuestos. El primero consiste en la vulneración o amenaza de uno o varios derechos fundamentales de que sea objeto una persona, a través de una acción o de una omisión cuya autoría provenga de una autoridad pública, o de un particular en los eventos señalados por la ley. El segundo hace referencia al hecho de que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, por medio del cual pueda obtener eficazmente la protección de su derecho, toda vez que la Tutela tiene la característica de ser una acción subsidiaria o residual. Cabe anotar que, si el derecho vulnerado cuenta con otros medios de defensa Judicial, la tutela puede ser utilizada como mecanismo transitorio, con el único fin de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual dicha acción sería adicional y concurrente con tales medios.

En lo que respecta al primero de los anotados presupuestos, se tiene que la legitimación por activa se encuentra radicada en cabeza de la persona directamente afectada con la vulneración o amenaza del respectivo derecho. Por su parte la legitimación por pasiva se encuentra radicada en la autoridad pública autora de la violación o agravio del derecho fundamental, o en el particular que haya cometido tales actos.

De lo anterior se establece que el presupuesto básico para la procedibilidad de la acción de tutela consiste en la vulneración o amenaza de uno o varios derechos fundamentales de que sea objeto una persona. Quiere ello decir, que, si el Accionante no demuestra tal agravio, la tutela sería improcedente por sustracción de materia.

Al respecto la Corte Constitucional ha expresado:

"La acción de Tutela cabe únicamente cuando existe el hecho cierto, indiscutible y probado de una violación al derecho fundamental alegado por quien la ejerce, o una amenaza contra el mismo, fehaciente y concreta, cuya configuración también debe acreditarse."

"No puede el Juez conceder la protección pedida basándose tan solo en las afirmaciones del demandante. Por el contrario, si los hechos alegados no se prueban de modo claro y convincente, su deber es negarla, por cuanto, así planteada las cosas, no tiene lugar ni justificación." (Sentencia T-341 de 1.993).

Cabe precisar que la tutela, como se ha dicho, fue instituida para proteger los derechos fundamentales, entendiéndose por tales aquellos que son inherentes a la persona por el hecho de ostentar esa calidad. De allí, que solo pueda hablarse de derechos fundamentales en relación con la persona como tal, al punto que la Corte Constitucional ha dicho que "...el quebranto de un derecho fundamental hace menos persona a su titular." (Sentencia C-531 de 1.993).

Los derechos fundamentales tienen su respaldo legal en la Constitución Nacional, en donde se encuentran consagrados principalmente en los Artículos 11 al 41 de dicha obra. Existen otros derechos de tal estirpe que se encuentran establecidos en los Tratados Internacionales ratificados por Colombia. Igualmente tienen esa categoría aquellos derechos a los cuales la Corte Constitucional, a través de su Jurisprudencia, les ha dado ese carácter.

El Derecho Fundamental de Petición, consagrado en su artículo 23 de la Constitución Nacional, concede a los ciudadanos el Derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, entidades privadas y particulares, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular. De igual manera, si el Peticionario considera que, por acción u omisión de la autoridad, organizaciones privadas y particulares, se vulnera o amenaza el Derecho Constitucional de Petición, podrá recurrir a la Acción de Tutela para reclamar ante la Justicia la protección inmediata de su Derecho Fundamental, conforme a lo establecido por el Artículo 86 de la Constitución Nacional.

Textualmente el Artículo 23 de la Constitución Nacional contempla lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

De acuerdo a Jurisprudencia de la Corte Constitucional entre otras en su Sentencia T-272 del año 2.023, indicaron que:

"4. El derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia.

74. El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho de petición como una garantía que permite "presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución"[38]. La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho de petición es un derecho fundamental[39] que "resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa" [40], dado que permite "garantizar otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política"[41].

75. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta garantía tiene cuatro elementos esenciales: (i) la formulación de la petición, (ii) la pronta resolución, (iii) la respuesta de fondo y (iv) la notificación de la decisión[42]. En virtud del primero, las autoridades públicas tienen la obligación de recibir toda clase de petición, por cuanto este derecho "protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley, solicitudes respetuosas, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas"[43].

76. En cuanto a la pronta resolución, consiste en que las solicitudes formuladas ante autoridades o particulares deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto[44]. Según la Ley 1755 de 2011, este término de respuesta corresponde por regla general a los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud[45].

77. En tercer lugar, la respuesta debe ser de fondo[46], esto es: (i) clara, "inteligible y de fácil comprensión"; (ii) precisa, de forma tal que "atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin información impertinente" y "sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas"; (iii) congruente, es decir, que "abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado", y (iv) consecuente, lo cual implica "que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe

darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente"[47].

78. Por último, la respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el mecanismo procesal adecuado "para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011. Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia en aras de que su respuesta sea conocida"[48].

79. Cuando la autoridad a quien se dirigió la solicitud no sea la competente para pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, esta tiene la obligación de contestar e informar al interesado sobre la falta de capacidad legal para dar respuesta y, en consecuencia, remitir a la entidad encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario[49]. El deber de notificación se mantiene en estos casos[50].

80. Con base en las reglas descritas y en el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, la Sentencia SU-213 de 2021 añadió que el derecho de petición tiene estrecha relación con (i) el derecho de acceso a la información y (ii) el derecho al debido proceso, en tanto constituye un medio para garantizar su satisfacción.

81. Respecto del ejercicio del derecho de petición por personas o comunidades indígenas, la Sentencia T-221 de 2021 reiteró la importancia que tiene ese derecho en la consolidación de un intercambio cultural respetuoso, en la medida en que "se torna en un elemento de diálogo entre distintas concepciones de mundo"[51]. Esa misma decisión precisó que, en los eventos en que las comunidades indígenas o sus integrantes formulan una petición dirigida a una autoridad de la cultura mayoritaria, o a un particular, la petición y la contestación se rigen por la Constitución y por las normas estatutarias en relación con el derecho de petición, de manera general[52]."

Respecto al derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, la Corte Constitucional se ha pronunciado entre otras en Sentencia T-279-2023 indicando que:

"5. Derecho al debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia.

36. Reconocimiento constitucional del debido proceso administrativo [120]. El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso "se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". En relación con las actuaciones judiciales, el debido proceso "constituye un límite a la actividad judicial, por virtud del cual la autonomía conferida por la Constitución Política a los jueces no puede convertirse en un pretexto para que estos incurran en arbitrariedades"[121]. En relación con las actuaciones administrativas, el debido proceso "limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades (…) dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley"[122]. Además, el debido proceso ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1)[123], la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 8 y 10), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25) [124] y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 18).

37. Finalidades y ámbito de protección del debido proceso administrativo[125]. La Corte Constitucional ha identificado tres finalidades del debido proceso administrativo, a saber: "(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados"[126]. Estas finalidades se satisfacen a la luz de cuatro componentes del debido proceso administrativo[127]: (i) el acceso a la justicia en libertad e igualdad de condiciones, (ii) el ejercicio de la legítima defensa, (iii) la determinación de trámites y plazos razonables y, por último, (iv) la imparcialidad en el

ejercicio de la función pública administrativa. La Corte ha reconocido que, mediante estos componentes, "se garantiza el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, (…) con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho"[128].

38. Contenido y alcance del debido proceso administrativo. El debido proceso administrativo garantiza, entre otros, los siguientes derechos[129]: (i) "ser oído durante toda la actuación"; (ii) la "notificación oportuna y de conformidad con la ley"; (iii) que "la actuación se surta sin dilaciones injustificadas"; (iv) que "se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación"; (v) que "la actuación se adelante por la autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento"[130]; (vi) "gozar de la presunción de inocencia"; (vii) el "ejercicio del derecho de defensa y contradicción"; (viii) "solicitar, aportar y controvertir pruebas" e (ix) "impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido proceso". A su vez, la Corte ha precisado que el debido proceso administrativo se concreta en tres subreglas, a saber, (i) el respeto por los principios reconocidos por el artículo 209 de la Constitución Política[131]; (ii) que "ninguna actuación del servidor público puede ser resultado de la arbitrariedad"[132] y, por último, (iii) el "deber que tiene toda autoridad administrativa de apreciar las pruebas conforme a los principios de legalidad y razonabilidad"[133].

39. Derecho de defensa y contradicción en el procedimiento administrativo. La Corte Constitucional ha resaltado que una de las garantías adscritas al derecho al debido proceso es el derecho de defensa y contradicción. Este derecho consiste en la garantía de toda persona "de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que le otorga la ley"[134]. Este derecho se satisface a la luz de dos garantías concretas: "en primer lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, el derecho a la defensa técnica"[135]. Por último, la Sala reitera que "salvo cuando se advierta apartamiento de las reglas aplicables a la actuación administrativa de que se trata, no parece razonable considerar vulnerado el debido proceso por el solo hecho de que su resultado hubiere desfavorecido al interesado, pues no habría razón que permita suponer que ello es consecuencia de la vulneración de sus garantías procesales"[136].

40. Deber de motivación en el procedimiento administrativo. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que el debido proceso administrativo comprende el "deber de las autoridades de motivar con suficiencia sus decisiones"[137]. Esto, habida cuenta de que el deber de motivación "evita posibles abusos o arbitrariedades de la entidad que profiere el acto administrativo, asegura las condiciones sustanciales y procesales para que el interesado ejerza la defensa de sus derechos al controvertir la decisión que le es desfavorable y hace posible que los funcionarios judiciales adelanten el control jurídico del acto"[138]. En el mismo sentido, ha resaltado que la satisfacción de este deber "no se reduce a la presentación de argumentos ligados a la aplicación formal de las normas"[139], sino que "exige la exposición de razones suficientes que expliquen de manera clara, detallada y precisa el sentido de la determinación adoptada"[140]. Por último, la Corte ha precisado que el deber de motivación "salvaguarda el derecho de defensa, porque exige a la administración demostrar razonadamente que tomó en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado"[141].

41. Debido proceso administrativo en el procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador "constituye una facultad de las autoridades (...) para el cumplimiento de sus decisiones de carácter correctivo (dirigida a los particulares) o disciplinario (aplicada a los servidores públicos)"[142]. Las decisiones correctivas tienen "un fin preventivo para que los administrados se abstengan de incurrir en conductas que puedan, entre otras cosas, afectar la convivencia social"[143], razón por la cual "constituye un límite a las libertades individuales en aras de garantizar el orden público"[144]. En el caso particular del derecho de tránsito, esta Corte ha precisado que el

derecho administrativo sancionador "es aplicado desde su óptica correctiva"[145], con la finalidad de que "los particulares se abstengan de incurrir en las conductas que les están proscritas de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y, en caso de hacerlo, se pretende que la administración esté facultada para imponer y hacer cumplir las sanciones a que haya lugar"[146]. Lo anterior, vista "la necesidad de contar con una normativa que garantice el orden y la protección de los derechos de las personas, teniendo conocimiento de i) del carácter riesgoso de la actividad; ii) la importancia de la libertad de locomoción para los asociados, y iii) la importancia de la movilidad para el desarrollo económico del país"[147]."

Ahora hablando sobre el derecho al mínimo vital la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado entre otras en sentencia T-678-17 indicando que:

"3.2.1.2 Protección constitucional al mínimo vital

97. Al reconocer el derecho fundamental al mínimo vital como elemento de análisis en la aplicación del criterio de proporcionalidad para imponer la medida de embargo sobre mesadas pensionales, es necesario que esta Sala se ocupe de establecer el contenido y alcance del mínimo vital.

98. El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional"[52].

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo[53]. El reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo comporta la negación de la dignidad que le es inherente [54]. Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho.

100. De acuerdo con lo anterior, la salvaguarda del derecho al mínimo vital se materializa en la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, para el desarrollo de su proyecto de vida[55]. Es en ese sentido que la Corte Constitucional ha señalado que "derecho al mínimo vital adopta una visión de la justicia constitucional en la que el individuo tiene derecho a <u>percibir un mínimo básico e indispensable</u> para desarrollar su proyecto de vida (…)[56]". (Se destaca)

101. Así las cosas, con el fin de precisar el alcance del derecho fundamental al mínimo vital, esta Corte ha reconocido que "las necesidades básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su mínimo vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar."[57] En ese sentido, la protección que se deriva de la garantía del mínimo vital no comporta un carácter cuantitativo sino cualitativo, de manera tal que la satisfacción de dicho derecho no se establece únicamente con base en un determinado ingreso monetario en cabeza del individuo, pues dicho mínimo "debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también desarrollarse como individuo en una sociedad."[58]

102. Entonces, para establecer si frente a un determinado caso se ha visto vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital, el juez constitucional deberá verificar cuáles son aquellas necesidades básicas o gastos mínimos elementales en cabeza del individuo,

indispensables para garantizar la salvaguarda de su derecho fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está en capacidad de satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares.

103. Esos mismos elementos son los que deben ser tenidos en cuenta por el juez ordinario cuando vaya a decretar el embargo de una mesada pensional en los términos del artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, de ser procedente, el juez podrá decretar el embargo, pero su valor deberá determinarse proporcionalmente, teniendo en cuenta que la medida cautelar no puede impedirle a la persona la satisfacción de sus condiciones básicas de subsistencia.

EL CASO CONCRETO

De acuerdo con los hechos expuestos, las pruebas aportadas, la respuesta de Nequi y la Superfinanciera y ante la negativa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena de dar respuesta, se procede a estudiar si las entidades antes mencionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.

En el presente asunto se tiene que la parte actora aporta con su escrito de tutela las respuestas brindadas tanto por la entidad Nequi como por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena.

Por su parte la entidad accionada Nequi aporta con su respuesta copia del oficio de embargo, pantallazos de las cuentas del accionante en esa entidad y los descuentos que había realizado de su cuenta de Nequi indicando que fue esta la que tuvo bloqueo ya que la mas antigua de Bancolombia se protegió con el límite de inembargabilidad.

Entrando en materia, encuentra este operador judicial que, respecto al derecho de petición, se abstendrá de pronunciarse por cuanto el único que se aporto data el año 2024 y este no reúne los requisitos de la acción de tutela respecto al principio de subsidiariedad además que en las mismas pruebas se encuentran varias respuestas a su solicitud.

Ahora tratando el tema al debido proceso encuentra este operador judicial que si existe vulneración por parte de las dos entidades accionadas, lo anterior por cuanto se observa de las pruebas aportadas que el embargo decretado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena asciende a la suma de 914.342,oo y que la Entidad Nequi ha realizado descuentos con el mismo oficio en tres ocasiones superando el monto solicitado por la entidad que decreto la medida sin ningún fundamento jurídico.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE- DATT

Expediente	Fecha Exped.	Tipo Documento	Nro Documento	Nombre	Direccion	Ciudad	Valor
37574	SEP 21/2023	Cedula De Ciudadania	94420130	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN MENESES			914342

Se destaca por este operador judicial que en la respuesta de la entidad Bancolombia en cabeza de Nequi informa a este despacho que:

"Así mismo, siguiendo lo establecido en el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, NEQUI al momento de practicar la orden de embargo precitada, tuvo en cuenta que el límite de la inembargabilidad de las cuentas y productos bancarios se realiza a la cuenta más antigua que tenga el titular que es objeto de la acción de cobro coactivo."

Lo cual no tiene asidero jurídico, ya que el límite de inembargabilidad no se aplica de manera individual a cada cuenta, sino de forma consolidada (sumando los saldos) sobre el total de las cuentas de ahorro, depósitos de bajo monto (Nequi, Daviplata) o cuentas corrientes en el sistema financiero. Si la suma total supera el tope fijado por la

Superintendencia Financiera para procesos ordinarios o de cobro coactivo, el excedente es embargable.

De lo anterior, no se encontró prueba alguna por parte de Bancolombia que demostrara que si respeto el límite de inembargabilidad además tampoco demostró de el porque continuo con el bloqueo de la cuenta y el debito del producto del accionante aun cuando ya se había descontado de la cuenta la suma de dinero solicitada por la entidad que emitió la medida cautelar.

Ahora bien tratando el proceder del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, se observa negligencia en su actuar ya que desde agosto de 2024 cuando la entidad financiera hizo efectivo el embargo y consignada la plata en el Banco Agrario y ante el derecho de petición elevado por la parte actora, debió dar por terminado el proceso de cobro coactivo y levantar las medidas cautelares decretadas y qué más de un año después todavía continúan activas, generando perjuicios al accionante como el debito y bloqueo de su cuenta cuando el valor adeudado ya fue satisfecho.

Para finalizar este despacho se pronunciará respecto al pago de las sumas de dinero debitadas en exceso solicitadas por el accionante, si bien de acuerdo a lo establecido por la honorable corte constitucional, de acuerdo con el principio de subsidiariedad este tipo de pretensiones no son objeto de protección constitucional como lo indico entre otras en sentencia T-247-24.

"40. Carácter subsidiario de la acción de tutela. Según los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, el requisito de subsidiariedad[84] de la acción de tutela implica que esta acción es excepcional y complementaria —no alternativa— a los demás medios de defensa judicial[85]. En virtud del requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución prescribe que la acción de tutela sólo procede en dos supuestos excepcionales[86]: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo [87] y eficaz[88], caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable [89], evento en el que procede como mecanismo transitorio.

41. En este sentido, si el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como una instancia judicial adicional[90]. La inobservancia del requisito de subsidiariedad es causal de improcedencia de la tutela[91], y la consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede decidir de fondo el asunto planteado."

Pero teniendo en cuenta que la orden de terminación de un proceso como en efecto se ordenara se realice por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena conlleva a el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de dineros que excedan el monto adeudado y de conformidad con el mínimo vital este despacho lo ordenara.

Por todo lo anterior, se concederá la presente acción de tutela y se ordenará al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, mediante su representante legal o quien haga sus veces que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia si aún no lo ha hecho, ordene la terminación del proceso de cobro coactivo adelantado contra el señor Francisco Javier Barragan Meneses, ordenando la cancelación de las medidas cautelares decretadas y la devolución de dineros que excedan el valor adeudado. Del mismo modo se ordenará a Nequi para que dentro del mismo termino proceda a desbloquear la cuenta del accionante y se abstenga de realizar nuevos débitos con base en el embargo comunicado por Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, así mismo para que en lo sucesivo se abstenga de realizar débitos en las cuentas de los usuarios sin tener en cuenta el límite de inembargabilidad decretado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley,

R E S U E L V E:

1.- Conceder la acción de tutela instaurada por el señor el señor Francisco Javier Barragan Meneses mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.420.130, actuando en causa propia contra el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena y Nequi, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.- Ordenar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, mediante su representante legal o quien haga sus veces que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia si aún no lo ha hecho, ordene la terminación del proceso de cobro coactivo adelantado contra el señor Francisco Javier Barragan Meneses, ordenando la cancelación de las medidas cautelares decretadas y la devolución de dineros que excedan el valor adeudado.

3.- Ordenar a Nequi para que dentro del mismo termino otorgado en el numeral anterior, proceda a desbloquear la cuenta del accionante y se abstenga de realizar nuevos débitos con base en el embargo comunicado por Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, así mismo para que en lo sucesivo se abstenga de realizar débitos en las cuentas de los usuarios sin tener en cuenta el límite de inembargabilidad decretado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

4.- Declarar improcedente el amparo constitucional frente a la Superintendencia Financiera de Colombia.

5.- Notifíquese este fallo a las partes en la forma dispuesta en el art. 30 del Decreto 2591 de 1991.

6.- Si no fuere impugnada esta decisión envíese dentro del término legal a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
El Juez,

JAIRO ALBERTO GIRALDO URREA

RAD: 760014003012-2026-00228-00

5.